



Nr. 257 Kabinettsitzung vom 21. Juli 1924, 16.30 Uhr

R 43 I/1395 , Bl. 197-199

Anwesend: Marx, Jarres, Luther, Hamm, Brauns, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch; StS Bracht, Meissner, Joel, Fischer, Sautter, Zapf; MinDir. Spiecker, Kempner, v. Brandt, Hoffmann, v. Stockhammern; Gesandter Ritter; MinR Schulze, Wißmann, Richter, Roser, Berger, Kittel; ORegR Angelkort; Major Helm, Rittmeister Planck; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. *Interpellation der kommunistischen Partei betreffend die Durchsuchung und Beschlagnahme ihres Materials im Reichstagsgebäude (Reichstagsdrucksache Nr. 331).*
2. *Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: Zusammentritt des Reichstags und seiner Ausschüsse – parlamentarische Behandlung der Gesetzentwürfe.*
4. *Interpellation über den Achtstundentag.*
5. *Antrag der Gewerkschaftskommission von Berlin und des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auf Freigabe der Bannmeile für den 11. August 1924.*
6. *Maßnahme gegen die Einfuhr von Wein aus dem besetzten Gebiet. [...]*

1. Interpellation der kommunistischen Partei betreffend die Durchsuchung und Beschlagnahme ihres Materials im Reichstagsgebäude (Reichstagsdrucksache Nr. 331) ¹.

Staatssekretär Joel schlug vor, die Interpellation nicht zu beantworten. Eine Beantwortung würde ein Eingreifen in ein schwebendes Verfahren darstellen, zu dem die Regierung rechtlich nicht befugt sei.

¹ Am 4. 7. hatte in der Rkei eine Besprechung stattgefunden, an der RK Marx, RIM Jarres sowie Beamte der Rkei, des RJMin. und des RIMin. teilnahmen. Im Protokoll dieser Besprechung heißt es: „Landgerichtsdirektor Vogt [Untersuchungsrichter beim Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik] berichtete über das Ergebnis der bisherigen Voruntersuchung gegen gewisse kommunistische Führer wegen Verdacht des Landesverrats und der verbrecherischen Betätigung innerhalb der sog. ‚Tscheka‘. Der im Verlauf der Voruntersuchung ermittelte Tatbestand habe den Verdacht entstehen lassen, daß im Gebäude des RT und des pr. LT kommunistisches Material verborgen sei. Er [Vogt] habe daher an die Präsidenten der beiden Häuser das Ersuchen gerichtet, eine Durchsuchung der dort befindlichen Behältnisse von Mitgliedern der kommunistischen Partei und die Beschlagnahme des etwa gefundenen in Frage kommenden Materials zu gestatten. Beide Präsidenten hätten die Erlaubnis erteilt, jedoch mit der Einschränkung, daß eine Beschlagnahme nur hinsichtlich solchen Materials gestattet sein solle, das sich auf den Verdacht der Mordabsicht beziehe. Das Verfahren sei gestützt auf Art. 37 und 38 der RV. Die heute [4. 7.] durchgeführte Durchsuchung habe ein außerordentlich reiches Material ergeben, sowohl bez. des Tatbestandes des Landesverrats als auch bez. der Tätigkeit der

Das *Kabinett* war mit dem Vorschlage einverstanden. Die Interpellanten sollen von der Ablehnung schriftlich Mitteilung erhalten. Die Kabinettsmitglieder werden bei der Interpellationsdebatte nicht anwesend sein ².

2. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

[Der *Reichsverkehrsminister* berichtete über das Ergebnis der Londoner Verhandlungen des Organisationskomitees der Reichsbahn-Gesellschaft über den Entwurf des Reichsbahngesetzes. Zwischen dem Reichsfinanz- und dem Reichsverkehrsminister wurde eine Einigung über die Auslegung der noch strittigen Besoldungsbestimmungen erzielt.

Das *Kabinett* beschloß, den deutschen Mitgliedern des Organisationskomitees mitteilen zu lassen, daß die Vorlage der Entwürfe bei der Reparationskommission erfolgen könne ³.]

Der *Reichsverkehrsminister* hielt es für notwendig, daß jetzt schon in der Presse den Plänen Frankreichs bezüglich der Unterbringung einer bestimmten Anzahl ausländischer Eisenbahner bei den Eisenbahnen des besetzten Gebiets ⁴ nachdrücklich entgegengetreten werde. Ein Eingehen auf diese Wünsche sei für Deutschland ausgeschlossen.

Der *Reichsarbeitsminister* schloß sich dieser Auffassung an. Vielleicht sei zweckmäßig, daß gleichzeitig Vorschläge bekanntgegeben würden, die geeignet seien, auf anderem Wege den Sicherheitswünschen Frankreichs Rechnung zu tragen.

Der *Gesandte Ritter* teilte mit, daß das Auswärtige Amt noch heute beabsichtige, eine längere Instruktion in diesen Fragen nach London zu geben. Dies könnte durch positive Vorschläge noch erweitert werden.

Der *Reichskanzler* schlug vor, daß das Reichsverkehrsministerium und das Auswärtige Amt sich bezüglich der Instruktion einigten und gemeinsam eine Notiz für die Presse ausarbeiteten ⁵.

Mordkommission (Tscheka). Es seien mehrere Zündkapseln für Eierhandgranaten und eine Pistole gefunden worden. [...] MinDir. Bumke berichtete über die in Stuttgart und Berlin getroffenen Feststellungen hinsichtlich der Tätigkeit der Tscheka. U. a. sei festgestellt worden, daß mit Sprengstoff gefüllte Briketts in dem Kraftwagen der Parteileitung der KPD aus der hiesigen Russ. Botschaft herausgeholt und auf das Land zur Verteilung gebracht worden seien. Die Gründung der Tscheka sei erfolgt durch den Vorstand der KPD. Briefe des Führers Neumann an Trotzki und andere, welche aufgefangen seien, ergäben klar den Zusammenhang mit Moskau.“ Der RK stellte abschließend Einigkeit darüber fest, daß das Verfahren mit möglichster Beschleunigung durchzuführen sei (R 43 I/2671, Bl. 176).

Der sog. Tscheka-Prozeß findet vom 10. 2. bis zum 22.4.25 vor dem Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik in Leipzig statt. Drei der sechzehn Angeklagten werden zum Tode, die übrigen zu teilweise hohen Freiheitsstrafen verurteilt (Berichte hierüber in R 43 I/2672, Bl. 141-156, 158-165, 167f).

² Zur Interpellationsdebatte im RT am 22.7.24 s. RT-Bd. 381, S. 489 ff.

³ Mit Begleitschreiben vom 26. 7. an die Rkei übermittelt der RVM den vom 24. 7. datierten „Bericht des Organisationskomitees der Dt. RB-Gesellschaft an die Repko“ zusammen mit den vom Organisationskomitee vorgelegten Entwürfen des RB-Gesetzes und der RB-Satzung (R 43 I/1049, Bl. 302-381); Entwürfe mit Begründung in RT-Drucks. Nr. 452, Bd. 383.

⁴ Die DAZ meldete aus London, daß in dem von der Londoner Konferenz eingesetzten 2. Ausschuß (Wiederherstellung der fiskalischen und wirtschaftlichen Einheit Deutschlands) ein frz. Plan erörtert werde, demzufolge auch nach Inkraftsetzung des Sachverständigen-Gutachtens etwa 3-4000 frz. und belg. Eisenbahner auf bestimmten Hauptstrecken des linksrheinischen Gebiets beschäftigt werden sollen, um den Transport der Besatzungstruppen im Falle eines dt. Eisenbahnerstreiks sicherzustellen (DAZ vom 17., 18., 19. 7.).

⁵ Die DAZ vom 22. 7. bringt folgende WTB-Meldung: „Zu dem angeblichen frz. Plan, bei Rückgabe der Strecken des besetzten Gebiets an die dt. RB trotz sonstiger Liquidation der Regie 4000 frz. und belg. Eisenbahner im Betriebe der rheinischen Eisenbahnen zurückzulassen, wird uns aus Eisenbahnfachkreisen erklärt: Ein solches Verlangen geht nicht nur über die Bestimmungen des VV und den Plan der Sachverständigen hinaus, sondern es widerspricht direkt dem Geist des Dawes-Gutachtens, das die wirtschaftliche Souveränität Deutschlands wahren, die Reparationsfrage auf rein wirtschaftlichem Wege ihrer Lösung zuführen und dazu die Einheit der dt. Verwaltung wiederherstellen will. Die dt. RB kann die ihr zugeordneten Reparationslasten auch nur dann voll tragen, wenn ihr Gesamtnetz wieder wie früher eine wirtschaftliche Einheit bildet und nach den Grundsätzen höchster Wirtschaftlichkeit betrieben wird. Vorbedingung hierfür ist, daß Reibungen und Störungen des Betriebs gerade im rheinischen Verkehrszentrum, von dem aus sich Betrieb und Verkehr des übrigen Reichsbahngebietes bestimmen, ausgeschlossen werden. Solche Störungen sind aber unvermeidlich, wenn dort 4000 Franzosen und Belgier als ein Fremdkörper im Personal der dt. RB sitzen. [...] Aus dem Bedürfnis der Praxis ist der frz. Plan sicher nicht entstanden, da die Belange der all. Truppen durch das Rheinlandabkommen und die Ordonnanzen der Rheinlandkommission sichergestellt sind und Schwierigkeiten für die all. Truppen vor der Ruhraktion sich nie gezeigt haben. Wie während der passiven Resistenz die Versorgung der engl. Truppen durch Abma-

Das *Kabinett* war damit einverstanden.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Zusammentritt des Reichstags und seiner Ausschüsse – parlamentarische Behandlung der Gesetzentwürfe ⁶.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über die Verhandlungen des Hauptausschusses des Reichstages ⁷. Es sei dabei offenkundig geworden, daß die Frage der Zweidrittelmehrheit bezüglich des Eisenbahngesetzes noch große Schwierigkeiten bereiten werde. Er glaube, daß man die Zweidrittelmehrheit direkt verlangen sollte.

Der *Reichskanzler* stellte darauf fest, daß das *Kabinett* einmütig der Auffassung sei, bezüglich des Eisenbahngesetzes müsse die Zweidrittelmehrheit verlangt werden, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob vom juristischen Standpunkt aus diese Zweidrittelmehrheit notwendig oder nicht notwendig sei.

Bezüglich der Vorlage der Gesetzentwürfe wurde beschlossen, daß zunächst die Gesetzentwürfe Vertrauenspersonen der einzelnen Fraktionen mitgeteilt werden sollten. Eine Veröffentlichung der Gesetzentwürfe, eine Mitteilung darüber im Auswärtigen Ausschuß und ebenso eine Bekanntgabe an die Presse sei noch nicht angängig. Die Parteiführer sollen sofort über diese Auffassung der Reichsregierung unterrichtet werden.

Es wurde beschlossen, die Parteiführer Dienstag [22. 7.] nachmittags zu diesem Zweck im Reichstag zu versammeln. Dabei solle gleichzeitig der Wunsch der Regierung zum Ausdruck gebracht werden, daß der neue Ausschuß für Aufwertung zunächst nicht zusammentreten dürfe. Vor Regelung der Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens sei es der Reichsregierung nicht möglich, die Aufwertungsfrage zu bearbeiten ⁸.

4. Interpellation über den Achtstundentag ⁹.

Der *Reichsarbeitsminister* teilte mit, daß er beabsichtige, der Beratung dieser Interpellation in den Ausschuß auszuweichen. Er sei der Meinung, daß die Behandlung der Interpellation Sache des Plenums sei. Im Plenum werde dann allerdings die Reichsregierung um eine abschließende Stellungnahme nicht herumkommen. Er beabsichtige, zu diesem Zweck dem *Kabinett* den Entwurf einer Erklärung vorzulegen. Jetzt bitte er das *Kabinett* um Zustimmung zu diesem Vorgehen.

Das *Kabinett* war damit einverstanden ¹⁰.

5. Antrag der Gewerkschaftskommission von Berlin und des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auf Freigabe der Bannmeile für den 11. August 1924.

Der *Reichsminister des Innern* trug die Angelegenheit vor.

Das *Kabinett* beschloß, dem Antrage nicht stattzugeben.

chungen mit den Eisenbahngewerkschaften durchaus sichergestellt war, würde sich unschwer auch jetzt ein Weg für entsprechende Sicherungen finden lassen. Schon aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen heraus ist deshalb der frz. Plan unannehmbar.“

⁶ Gemeint sind die Entwürfe der Gesetze zur Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens.

⁷ Aufzeichnungen über diese Verhandlungen waren in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

⁸ S. das Protokoll der Parteiführerbesprechung vom 22. 7. (Dok. Nr. 259).

⁹ In der Interpellation der SPD-Reichstagsfraktion vom 21. 7. wird die RReg. gefragt, ob sie bereit sei, „ihre ablehnende Haltung gegenüber dem Achtstundentag aufzugeben und dem RT sofort die Ratifizierung des Washingtoner Abkommens vorzulegen“ (RT-Drucks. Nr. 343, Bd. 383).

¹⁰ Diese Frage wird in der Kabinettsitzung vom 2. 8. behandelt (Dok. Nr. 270, P. 1).

Die Bannmeile sei grundsätzlich nur freizugeben, wenn es sich um offizielle Veranstaltungen der Reichs- oder Staatsregierung handele, oder doch um solche Veranstaltungen, die durch eine amtliche Mitwirkung der Regierung einen betonten halboffiziellen Charakter erhielten.

6. Maßnahme gegen die Einfuhr von Wein aus dem besetzten Gebiet. [...]

Zitierhinweis

Nr. 257 Kabinettsitzung vom 21. Juli 1924, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 899–902 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D257>